

RECURSO CÍVEL Nº 5003918-67.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: ROGERIO MONTEIRO BAHIANSE (AUTOR)

CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ECT - CONSUMIDOR - EXTRAVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO - DANO MATERIAL EXTRAÍDO POR OUTROS ELEMENTOS - ENUNCIADO Nº 98 DAS TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO - DANO MORAL IN RE IPSA - TEMA 185 DA TNU - VALOR DE R\$ 500,00 MANTIDO - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ECT, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Condene a ECT em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação que a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5003918-67.2024.4.02.5116

510015642139 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5003918-67.2024.4.02.5116/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: ROGERIO MONTEIRO BAHIANSE (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

A parte autora ajuizou a presente ação em face da ECT objetivando a reparação de danos materiais e a compensação a título de danos morais, em razão de extravio de objeto postal.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial:

*Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, para condenar a **ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** ao pagamento de **DANO MATERIAL** no valor de R\$ 727,89 (setecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) e **DANO MORAL** no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), ambos corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação desta sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.*

A pretensão recursal da ECT é pela reforma da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

No presente caso, como já exposto pelo juízo *a quo*, de acordo com as provas carreadas aos autos são bastante verossímeis com a dinâmica dos fatos narrados. O extravio do objeto postal é fato irrefutável, não impugnado pela ré, que se limitou a alegar a inexistência de declaração de conteúdo ou valor.

A hipótese, portanto, é de extravio, aplicando-se, *a contrario sensu* enunciado nº 98 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a tese firmada em representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização (tema 185), que entendeu pela caracterização de dano moral *in re ipsa*, no casos de extravio de correspondências ou encomendas registradas:

Enunciado 98 das TRRJs: "Não havendo declaração de conteúdo e valor do objeto de envio, não cabe dano material nem dano moral, além do previsto na lei postal, salvo se houver outras provas que permitam inferir que o bem de fato era aquele alegado pelo autor."

O dano material foi devidamente comprovado, tendo em vista que o objeto postal passou pela fiscalização aduaneira e foi pago o imposto de importação (Evento 01, Anexo 06):

 Receita Federal		MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil CENTRO INTERNACIONAL PR SERPI - Setor de Remessa Postal Internacional		DIS – DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS E SERVIÇOS		
		Número da DIR (Declaração de Importação de Remessa)		230032944402		
DESCRIÇÃO E VALORES DOS BENS						
Item	Descrição			Quantidade	Valor do Bem	Moeda
1	RFB M2L MOBILE PHONES GLOBAL VERSION XIA			1	90,99	USD
VALOR TOTAL DOS BENS DECLARADOS				1	90,99	USD
VALOR TOTAL DOS BENS DECLARADOS EM R\$					445,03	R\$
TRIBUTAÇÃO FEDERAL DEVIDA PARA ENTREGA DA REMESSA						
Valor do Frete (R\$)	Valor Aduaneiro (R\$)	Aliquota Imposto de Importação ¹	Valor do II Devido (R\$)	Multa(s) (R\$)	Base Legal	
0,00	445,03	60%	267,01	0,00		

Quanto ao dano moral, sendo a hipótese de extravio, aplica-se, *a contrario sensu* enunciado nº 98 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a tese firmada em representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização (tema 185), que entendeu pela caracterização de dano moral *in re ipsa*, no casos de extravio de correspondências ou encomendas registradas:

Tema 185/TNU: "O extravio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de correspondência ou encomenda registradas, e sem a demonstração de quaisquer das excludentes de responsabilidade, acarreta dano moral in se ipsa."

Nesse sentido, em se tratando de dano *in re ipsa*, apenas pelo episódio do extravio - que importa em falha na prestação do serviço - hodiernamente fixa-se o valor de R\$500,00:

*"Em casos de **extravio** de mercadorias, **com ou sem declaração de conteúdo**, em que **não estejam comprovados quaisquer transtornos extraordinários**, o dano moral in re ipsa será limitado a R\$500,00 (tema 185/TNU)." (orientação jurisprudencial interna da 7ª TR no. 3)*

O valor fixado na sentença a título de danos morais está de acordo com o fixado por esta Turma, portanto, não merece reparo.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ECT**, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Condene a ECT em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação que a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.